

Nr. 192 Vorlage des Ministerialrats Willuhn an Staatssekretär Lammers. 27. November 1936

R 43 II/483, Bl. 48¹

Beginn:

Beginn:

Vermerk über Nr. 4 der Tagesordnung für die Kabinettsitzung am 1. Dezember 1936: Entwurf eines Gesetzes zur Erschließung von Bodenschätzen².

Keine Streitpunkte.

Inhalt: Der Entwurf ist vom Reichswirtschaftsminister vorgelegt.

Die Durchführung des Vierjahresplanes zwingt wegen der Devisenknappheit zu einer stärkeren Verhüttung deutscher Erze und zur vermehrten Verarbeitung anderer deutscher Bodenschätze. Um eine schnellere Aufschließung der Lagerstätten aus Gründen des Gemeinwohls zu erreichen, soll ein schnelleres Wirksamwerden des sogenannten Betriebszwanges mit dem Gesetz ermöglicht werden. Durch § 1 wird die zuständige Bergbehörde ermächtigt, dem säumigen Unternehmer von Fall zu Fall eine Betriebspflicht aufzuerlegen, wenn und soweit dies nach Lage der Verhältnisse angezeigt erscheint³. Solche Auflagen dürfen und sollen nicht nur dann gemacht werden, wenn die vorgeschriebenen Arbeiten einen Erfolg, z. B. die Erschließung von Erdöl, sicher oder wenigstens wahrscheinlich erwarten lassen. Es genügt gegebenenfalls auch, daß die Arbeiten zur Klärung der Untergrundverhältnisse und der bergbaulichen Aussichten des Gebiets notwendig oder zweckmäßig erscheinen. Von besonderer Bedeutung für die Gefolgschaft und die Wirtschaft ist die vorgesehene Befugnis der Bergbehörde, die Fortsetzung eines von der Einstellung bedrohten Betriebes anzuordnen. Da die Anordnungen der in dem Entwurf vorgesehenen Art eine besonders verantwortungsvolle Prüfung der Verhältnisse voraussetzt, soll die Befugnis zu solchen Anordnungen nur dem Reichswirtschaftsminister zustehen. Wenn die Anordnungen erfolglos bleiben, dann sollen die verschieden gearteten Bergbauberechtigungen wegfallen. Die Bahn ist dann frei für alle Maßnahmen der Bergbehörde, die aus polizeilichen oder wirtschaftlichen Erwägungen nötig sind, um die bisher gebundenen Bodenschätze nutzbar zu machen. Soweit erforderlich, werden z. B. erloschene Berechtigungen durch neue Verleihungen, neue Ausbeutungserlaubnisse oder -Verträge zu ersetzen oder der Grundeigentümer zum Abschluß neuer Verträge zu veranlassen sein.

Für den Fall, daß die Vorschriften des Entwurfs nicht ausreichen, um die tatsächlich und rechtlich verwickelten Verhältnisse bei der Ausübung eines Betriebszwanges zu regeln, wird der Reichswirtschaftsminister ermächtigt, Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften zu erlassen. Diese Ermächtigung ist auch erforderlich, um berggesetzliche Vorschriften der einzelnen Länder anein-

¹ Die Aufzeichnung wurde Hitler von Lammers am 28. 11. 1936 vorgetragen: s.u. FV 520*.

² Dann P. 5; Änderung der TO s. R 43 I/1323, Bl. 245ff. KabVorl. des RWiM vom 14. 11. 1936: R 43 I/1475, S. 339–363; R 43 II/483, Bl. 37–47; R 3001/10178, unfol.

³ § 1 (1) i. d. F. der Nachtragsvorlage vom 28. 11. 1936 (R 43 II/483, Bl. 50f.): „Bergbauberechtigte sind verpflichtet, nach näherer Anordnung der Bergbehörde mit den zur Aufsuchung und Gewinnung des Vorkommens geeigneten Arbeiten zu beginnen, sie fortzusetzen oder wieder zu beginnen [gestr.: wenn die Bergbehörde es anordnet]. Solche Anordnungen dürfen auch dann ergehen, wenn sie in den berggesetzlichen Vorschriften eines Landes oder in Vereinbarungen über die bergbauliche Aufschließung eines Gebietes nicht oder nur unter gewissen Voraussetzungen oder in anderer Art vorgesehen sind. [...]“ Die Formel „nach näherer Anordnung der Bergbehörde“ in Satz 1 war auf bes. Wunsch Görings anstelle des gestrichenen Nebensatzes nachträgl. eingefügt, um im Interesse des VJP „deutlicher als bisher zum Ausdruck zu bringen, daß sich nicht nur die Betriebspflicht eines Bergbauberechtigten als solche, sondern auch der Umfang dieser Betriebspflicht nach den Anordnungen der Bergbehörde richten muß“.

ander und an das neue Recht des nationalsozialistischen Staates anzugleichen, die sich als hinderlich für die dringend nötige Erschließung der deutschen Bodenschätze erweisen⁴.

Herr Reichsminister Heß hat dem Entwurf zugestimmt.

⁵Auf eine Anregung des Beauftragten für den Vierjahresplan hin, der sonst mit dem Entwurf einverstanden ist, werden noch zwei Änderungen formeller Natur hierher schriftlich mitgeteilt werden. Ich kenne sie. Sie sind mehr redaktioneller Art⁶.

[...]

W[illuhn]

⁴ Die 1934 begonnenen Vorarbeiten für ein ReichsbergG waren bislang zu keinem Ergebnis gelangt und wurden 1937 endgültig zugunsten einer Vereinheitlichung und Anpassung des Länderbergrechts eingestellt; R 3101/30193–30194–30195. Sammlung der einschläg. Bestimmungen: R 3001/10178–10179.

⁵ Der folgende Absatz von Willuhn hs. eingefügt.

⁶ Gemeint ist die Änderung zu § 1 (o. Anm. 3) und analog zu § 3. Verabschiedung des Gesetzes s. Dok. Nr. 194 P. 5.

Zitierhinweis

Nr. 192 Vorlage des Ministerialrats Willuhn an Staatssekretär Lammers. 27. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d192>